



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-10 - Area dei laboratori

01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative

ID Provvedimento: 1988

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023 ALL'IMPRESA CPS ANALITICA S.R.L., P.IVA 02750990034, PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE AGILENT MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI, CIG 993330676C - AUTORIZZAZIONE 5° CONTRATTO APPLICATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con cui sono riassegnati, ai sensi dell'art. 28 L.R. 31/1998, gli incarichi dirigenziali di servizio, tra i quali è stato attribuito l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative alla sottoscritta Dott.ssa Emanuela Venturini;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori;

RICHIAMATI

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", nel seguito anche "Codice", efficace dal 1 luglio 2023 ed evidenziato che, in ottemperanza alla disciplina transitoria e di coordinamento tra quest'ultimo e l'abrogato Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai procedimenti e contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 50 /2016;
- le Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti pubblici;

RICHIAMATA la Determinazione n. 1317/2023 del 13-07-2023, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 della Fornitura di consumabili per strumentazione Agilent CIG 993330676C mediante stipula di Accordo quadro della durata di 36 mesi, in favore dell'operatore economico – C.P.S. ANALITICA S.R.L. con sede legale a Milano in via Neera n° 67,- P. IVA 01463800035 per l'importo massimo complessivo pari ad € 101.105,60 più IVA di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

legge per Euro 22.243,23, nominando contestualmente in qualità di Responsabile Unico del Progetto, il dipendente Roberto Lonis;

VISTA la Determinazione n. 1377/2026 del 09-07-2026, con la quale, tra l'altro, è stato sostituito il dipendente Roberto Lonis dalla sottoscritta Direttrice del Servizio Qualità come nuova Responsabili Unica di Progetto della presente procedura;

VISTA la nostra comunicazione protocollo n° 27941 del 19/06/2026 con la quale si comunicava alla ditta CPS Analitica S.r.l. l'applicazione del "quinto d'obbligo" ;

RICHIAMATE

- la Determinazione n. 181 del 31-01-2024 nella quale si dava atto, tra l'altro, dell' avvenuto conferimento, da parte della società C.P.S. Analitica S.r.l con sede legale a Milano in via Neera n° 67,- P.IVA 01463800035, del ramo d'azienda costituito dagli elementi dell'attivo e del passivo, dai contratti e dai diritti connessi all'esercizio dell'attività di distribuzione e commercializzazione di consumabili per laboratorio alla società CPS ANALITICA Srl, con sede a Cerano (NO) in via Crosa n° 67, P.IVA 02750990034;
- la Determinazione n. 1876 del 21-10-2025 relativa alla all'autorizzazione al 4° contratto applicativo per complessivi € 15.950,48 iva compresa con assunzione degli impegni di spesa n° 3250000903 di € 4.427,87 e n° 3250000893 di € 11.522,61;

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" - Missione 13, Programma 07 - Titolo 1, di cui al Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026;

TENUTO CONTO che, trattandosi di un Accordo quadro, il perfezionamento dell'obbligazione giuridica e contabile avviene tramite specifici Contratti applicativi e conseguenti ordinativi di fornitura necessari al soddisfacimento del fabbisogno specifico, conformemente alle prescrizioni di cui al Capitolato tecnico prestazionale ed ai prezzi stabiliti, con contestuale impegno di spesa nei limiti dell'importo massimo previsto e compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

RITENUTO pertanto, alla luce dei fabbisogni comunicati al RUP dalle strutture laboratoristiche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

destinatario della fornitura di cui trattasi, di autorizzare il 5° contratto applicativo e il relativo ordinativo di fornitura, in attuazione del rispettivo Accordo Quadro in corso di efficacia, per un importo pari ad € 20.037,04 IVA esclusa e che si rende necessario pertanto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo pari ad € 24.445,19 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" - Missione 13, Programma 07 - Titolo 1, del Bilancio in corso - esercizio 2026, a favore di Società CPS ANALITICA Srl, con sede a Cerano (NO) in via Crosa n° 67, P.IVA 02750990034;

ACQUISITO il DURC regolare, in corso di validità, allegato alla presente;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

VISTO il CIG 993330676C;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di autorizzare, in applicazione dell'Accordo Quadro di cui in premessa, il 5° Contratto applicativo per la Fornitura di consumabili per strumentazioni Agilent CIG 993330676C, in favore dell'operatore economico –CPS ANALITICA Srl, con sede a Cerano (NO) in via Crosa n° 67, P.IVA 02750990034 per un importo complessivo di € 24.445,19 IVA inclusa
2. Di impegnare la somma di € 24.445,19 inclusa IVA, sul capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" - Missione 13, Programma 07 - Titolo 1 del bilancio 2026-2028 - esercizio 2026, in favore di ditta CPS ANALITICA Srl, con sede a Cerano (NO) in via Crosa n° 67, P.IVA 02750990034.
3. Di stipulare il 5° contratto applicativo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
4. Di trasmettere, per i conseguenti adempimenti, la presente Determinazione ai Direttori/Dirigenti delle strutture operative destinatarie della fornitura, in quanto soggetti espressamente delegati all'invio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

degli ordinativi di competenza e all'assunzione dei rispettivi provvedimenti di liquidazione.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1050	00.01.01.00	01/09/2026	5° CONTRATTO ATTUATIVO CONS AGILENT	24.445,19	CPS ANALITICA S.R.L.	U.1.03.01.02.999	993330676C

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1050	TOTALE
2026	24.445,19	24.445,19
TOTALE	24.445,19	24.445,19

Istruttore Pratica:

ROBERTO LONIS

Erika Pitzalis